



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JANU JATMIKA Bin WAKIJO;**
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pojok Ngaglik Rt.03, Rw.07, Kel. Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021, dan diperpanjang sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. **SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., M.H.;**
2. **MUSTOPA, S.H., M.H.;**
3. **MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H.;**
4. **MARYANTO, S.H.;**
5. **NATALIA TRI WAHYUNINGSIH, S.H.;**
6. **NORMAN RAMADHAN, S.H.;**

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNyyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat di "LBH SEMBADA" yang beralamat di Jalan Jambon KM. 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juni 2021, dengan Nomor: 461/Pid/VI/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Janu Jatmika Bin Wakijo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Janu Jatmika Bin Wakijo dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Paket narkotika jenis shabu sisa pemakaian dalam plastik klip bening (berat bersih semula 0,12 gram, dipakai uji lab 0,03 gram sisa 0.09 gram);
 - Seperangkat alat hisap (bong) dan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo Vibe warna hitam simcard 1: 087839560800;
 - 3 (bendel) plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plester warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar memperhatikan Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan Pembelaan / Pledoi-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Janu Jatmika Bin Wakijo pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pojok Ngaglik Rt 03 Rw 07 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 14 Maret 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi HIGGA DWI HERMAWAN (dalam penuntutan terpisah) yang menanyakan ada shabu atau tidak, namun karena barang tidak ada kemudian terdakwa bilang akan terdakwa kabari kalo barang sudah ada, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2021 terdakwa dikabari oleh sdr. Ronal (DPO) via whatsapp bahwa barang

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika/sabu ada, atas informasi tersebut kemudian terdakwa memesan 2 paket sabu kepada saudara RONAL dengan cara transfer melalui rekening BCA sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu pesanan terdakwa tersebut oleh sdr. RONAL dititipkan sdr ET (DPO), dan oleh sdr. ET diantar ke rumah terdakwa, selanjutnya dari 2 (dua) paket sabu tersebut yang satu paket terdakwa konsumsi pada hari Rabu malam sekira jam 12.00 sedangkan sisanya saksi simpan di saku baju di balik pintu kamar, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib saksi HIGGA DWI HERMAWAN menghubungi terdakwa melalui whatshaap untuk menanyakan apakah narkotika/sabu sudah ada dan terdakwa jawab bahwa sabu sudah ada saat itu juga disepakati untuk serah terima sabu dengan bertemu secara langsung di warung milik terdakwa, di Ngaglik Kel. Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, kemudian sekira jam 19.00 wib saksi HIGGA DWI HERMAWAN datang ke warung terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis sabu, setelah bertemu kemudian saksi menyerahkan/menjual 1 (satu) paket narkotika jenis (shabu) kepada saksi HIGGA dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 21.30 Wib saksi HIGGA menghubungi terdakwa kembali melalui whatshaap yang mengatakan membutuhkan barang narkotika (shabu) kembali, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi HIGGA DWI HERMAWAN datang ke warung terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket shabu kepada saksi HIGGA DWI HERMAWAN dan terdakwa menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi HIGGA DWI HERMAWAN. Selanjutnya pada hari Jum'at pagi tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa ditangkap oleh BNN Kota Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: shabu sisa pakai yang dibungkus plastik klip bening, alat hisap (bong) dan pipet kaca; 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo Vibe warna hitam simcard 1: 087839560800; uang tunai sisa hasil penjualan narkotika (shabu) kepada sdr. HIGGA DWI HERMAWAN sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (bendel) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plester warna hitam, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa sabu yang disita dari terdakwa tersebutlah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01087 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Setyarinin Hestu Lestari SKM.M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm,Apt,Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.Tdengan kesimpulan : BB-Nomor : 02/III/2021/BNNK **mengandung metamfetamin** seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin maupun tanpa ijin/sepengetahun pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Janu Jatmika Bin Wakijo pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pojok Ngaglik Rt 03 Rw 07 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanamanyang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 14 Maret 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi HIGGA DWI HERMAWAN (dalam penuntutan terpisah) yang menanyakan ada shabu atau tidak, namun karena barang tidak ada kemudian terdakwa bilang akan terdakwa kabari kalo barang sudah ada, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2021 terdakwa dikabari oleh sdr. Ronal (DPO) via whatsapp bahwa barang narkotika/sabu ada, atas informasi tersebut kemudian terdakwa memesan 2 paket sabu kepada saudara RONAL dengan cara transfer melalui rekening BCA sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian shabu pesanan terdakwa tersebut oleh sdr. RONAL dititipkan sdr ET (DPO), dan oleh sdr. ET diantar ke rumah terdakwa, selanjutnya dari 2 (dua) paket shabu tersebut yang satu paket terdakwa konsumsi pada hari Rabu malam sekira jam 12.00 sedangkan sisanya saksi simpan di saku baju di balik pintu kamar, selanjutnya pada hari Jum'at pagi tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa ditangkap

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BNN Kota Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : shabu sisa pakai yang dibungkus plastik klip bening, alat hisap (bong) dan pipet kaca; 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo Vibe warna hitam simcard 1 : 087839560800; uang tunai sisa hasil penjualan narkoba (shabu) kepada sdr. HIGGA DWI HERMAWAN sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (bendel) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plester warna hitam, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa sabu yang disita dari terdakwa tersebutlah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01087 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Setyarinin Hestu Lestari SKM.M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt,Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.Tdengan kesimpulan : BB-Nomor : 02/III/2021/BNNK **mengandung metamfetamin** seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin maupun tanpa ijin/sepengetahuan pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa Janu Jatmika Bin Wakijo pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pojok Ngaglik Rt 03 Rw 07 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 14 Maret 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi HIGGA DWI HERMAWAN (dalam penuntutan terpisah) yang menanyakan ada shabu atau tidak, namun karena barang tidak ada kemudian terdakwa bilang akan terdakwa kabari kalo barang sudah ada, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2021 terdakwa dikabari oleh sdr. Ronal (DPO) via whatsapp bahwa barang narkoba/shabu ada, atas informasi tersebut kemudian terdakwa memesan 2 paket shabu kepada saudara RONAL dengan cara transfer melalui rekening BCA sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian shabu pesanan terdakwa tersebut oleh sdr. RONAL dititipkan sdr ET (DPO), dan oleh sdr. ET diantar ke rumah terdakwa, selanjutnya dari 2 (dua) paket shabu tersebut yang satu paket terdakwa konsumsi pada hari Rabu malam sekira jam 12.00 sedangkan sisanya saksi simpan di saku baju di balik pintu kamar, selanjutnya pada hari Jum'at pagi tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa ditangkap oleh BNN Kota Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : shabu sisa pakai yang dibungkus plastik klip bening, alat hisap (bong) dan pipet kaca; 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo Vibe warna hitam simcard 1 : 087839560800; uang tunai sisa hasil penjualan narkoba (shabu) kepada sdr. HIGGA DWI HERMAWAN sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (bendel) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plester warna hitam, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01087 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Setyarinin Hestu Lestari SKM.M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt,Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan : BB-Nomor : 02/III/2021/BNNK **mengandung metamfetamin** seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba BNN Prop. DIY nomor : B/990/III/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 26Maret 2021 yang ditandatangani Koordinator Rehabilitasi BNNP DIY dr.Windy Elfasari dan Tim Pemeriksa Dr.Windy Elfsari, drg. Puput Yogi Sarwaswati dengan kesimpulan urine terdakwa positif methamfetamin;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pamungkas Dwi Priyatno, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB kami petugas BNN Kota Yogyakarta mendapat informari dari masyarakat bahwa di wilayah Kota Yogyakarta ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh seseorang yaitu saksi Higga;
- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi Higga dan ketika dilakukan pengeledahan kami menemukan paket narkoba jenis shabu, dan ketika kami interogasi, saksi Higga mengakui kalau mendapatkan shabu tersebut karena membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Higga tersebut, kemudian
- pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di Pojok Ngaglik, Rt./Rw. 003/007, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati Kab. Sleman, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa:
 - Paket Narkoba jenis Shabu sisa pemakaian yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto kurang lebih 0,33 gram;
 - Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lenovo Vibe warna hitam simcard 1 : 087839560800;
 - Uang tunai sisa hasil penjualan Narkoba sebesar Rp.950.000,-;
 - 3 (tiga) bendel plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah plester warna hitam;
- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudaranya yang berada di Solo yang Bernama Ronald;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu itu kepada sdr. Ronald, sekitar 1 minggu sebelum Terdakwa ditangkap, dan terdakwa lupa berapa harga Terdakwa membeli Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari sdr. Ronald itu sudah lebih dari 3 kali;
- Bahwa selain dijual Narkotika jenis Shabu itu juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa itu sebagai Security Hotel, sedangkan Terdakwa menjual dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Suyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB kami petugas BNN Kota Yogyakarta mendapat informari dari masyarakat bahwa di wilayah Kota Yogyakarta ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh seseorang yaitu saksi Higga;
- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi Higga dan ketika dilakukan pengeledahan kami menemukan paket narkotika jenis shabu, dan ketika kami interogasi, saksi Higga mengakui kalau mendapatkan shabu tersebut karena membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Higga tersebut, kemudian
- pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di Pojok Ngaglik, Rt./Rw. 003/007, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati Kab. Sleman, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Narkotika jenis Shabu sisa pemakaian yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto kurang lebih 0,33 gram;
- Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lenovo Vibe warna hitam simcard 1 : 087839560800;
- Uang tunai sisa hasil penjualan Narkotika sebesar Rp.950.000,-;
- 3 (tiga) bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah plester warna hitam;
- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudaranya yang berada di Solo yang bernama Ronald;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu itu kepada sdr. Ronald, sekitar 1 minggu sebelum Terdakwa ditangkap, dan terdakwa lupa berapa harga Terdakwa membeli Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari sdr. Ronald itu sudah lebih dari 3 kali;
- Bahwa selain dijual Narkotika jenis Shabu itu juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa itu sebagai Security Hotel, sedangkan Terdakwa menjual dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Higga Dwi Hermawan Bin Mujiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena saksi telah ditangkap oleh petugas polisi berkaitan saksi telah membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek Pasar Sentul

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya sisi sebelah barat, Kel. Gunungketur Kec. Pakualaman, Yogyakarta;

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening, Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna Gold simcard 1 : 0895368299199, Celana pendek Jeans warna Biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe RX King warna Hitam No.Pol. R-5436-Fc beserta STNK;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara memesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa, dan setelah barangnya ada kemudian barang diserahkan kepada saksi dan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.1.200.000,- tapi saksi ambilnya 2 kali, ambil yang pertama jam 19.30 WIB saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-, kemudian pengambilan yang kedua sekitar jam 22.00 WIB dan saksi menyerahkan uang lagi sejumlah Rp.600.000,- ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya saksi ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi janji bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung bakso di wilayah Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menerima penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa lagi melalui WhatsApp yang isinya mau membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-, dan setelah mendapatkan Shabu tersebut saksi kemudian menuju ke Pasar Sentul, Pakualaman Yogyakarta dan dari 2 (dua) plastic shabu yang saya peroleh itu rencananya yang 1 (satu) plastic mau saksi pakai

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan 1 (satu) plastic mau saksi jual, tapi setelah sampai di Pasar Sentul saksi ditangkap oleh petugas polisi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut, dan saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai Shabu itu karena sebelumnya saksi pernah ngobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau bisa menyediakan Shabu;
- Bahwa saksi pakai shabu sudah 1 tahun dan saksi pakai shabu karena kecanduan;
- Bahwa saksi membeli Shabu ke Terdakwa itu sudah 2 kali, dan saksi membeli Shabu tersebut untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Security di Kantor Balai Kota Yogyakarta dengan status pegawai outsourcing dan punya pekerjaan sampingan jual beli sepeda motor;
- Bahwa saksi beli Shabu 1 (satu) paket seharga Rp.1.200.000,-, dan saksi pakai shabu untuk menambah stamina;
- Bahwa saksi memiliki dan memakai shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif memakai shabu;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di Pojok Ngaglik, Rt./Rw. 003/007, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati Kab. Sleman, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari BNN Kota Yogyakarta karena telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi Higga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung bakso di daerah Ngaglik, Sinduadi, Mlati, Sleman, saksi Higga membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 paket dengan harga

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- tapi diambilnya 2 kali, yang pertama diambil pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, dan yang kedua diambil pukul 22.00 WIB;

- Bahwa cara saksi Higga membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Higga menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi Higga di sebuah warung bakso di wilayah Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Higga dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian saksi Higga menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi Higga menghubungi Terdakwa lagi melalui WhatsApp yang isinya mau membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Higga dan saksi Higga menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-, dan setelah itu saksi Higga pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Ronal dengan cara membeli melalui transfer Bank BCA tapi nomor rekening atas nama siapa, Terdakwa tidak tahu, kemudian Shabu pesanan Terdakwa tersebut oleh sdr. Ronal dititipkan ke sdr. Et dan oleh sdr. Et Shabu tersebut kemudian antarkan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Ronal dengan harga Rp.2.400.000,- tapi yang 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi Higga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan sdr. Ronal, Terdakwa kenal dengan sdr. Ronal itu dikenalkan oleh sdr. Et;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari sdr. Ronal sudah 3 kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang berupa : Paket Narkotika jenis Shabu sisa pemakaian yang dibungkus plastic klip bening, Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lenovo Vibe warna hitam simcard 1 : 087839560800, Uang tunai sisa hasil penjualan Narkotika sebesar Rp.950.000,-, 3 (tiga) bendel plastic klip bening,

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plester warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.950.000,- tersebut, adalah uang Terdakwa hasil penjualan Shabu ke saksi Higga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pakai Shabu bersama dengan saksi Higga;
- Bahwa seingat Terdakwa saksi Higga pesan Shabu itu sekitar tanggal 14 Maret 2021, tapi waktu itu barangnya belum ada, kemudian tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa dikabari oleh sdr. Ronal melalui WhatsApp kalau barangnya sudah ada dan pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut kepada saksi Higga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ronal itu sekitar 1 tahun yang lalu, dan Terdakwa membeli Shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Security di Hotel di Jln. Gejayan Yogyakarta, dan Terdakwa kalau pakai shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwwa membeli shabu itu sebagain Terdakwa pakai sendiri yang sebagian Terdakwa jual ke saksi Higga;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Higga itu tidak dapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membelikan Shabu untuk saksi Higga;
- Bahwa selain kepada saksi Higga, Terdakwa tidak pernah menjual Shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Paket narkoba jenis shabu sisa pemakaian dalam plastik klip bening (berat bersih semula 0,12 gram, dipakai uji lab 0,03 gram sisa 0.09 gram);
- Seperangkat alat hisap (bong) dan pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo Vibe warna hitam simcard 1 : 087839560800;
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 (bendel) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plester warna hitam;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01087 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Setyarinin Hestu Lestari SKM.M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T;
2. Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di Pojok Ngaglik, Rt./Rw. 003/007, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati Kab. Sleman, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari BNN Kota Yogyakarta, diantaranya Saksi Pamungkas Dwi Priyatno, S.H. dan Saksi Dwi Suyanto, S.H., karena telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi Higga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung bakso di daerah Ngaglik, Sinduadi, Mlati, Sleman, saksi Higga membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp.1.200.000,-, tapi diambilnya 2 kali, yang pertama diambil pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, dan yang kedua diambil pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara saksi Higga membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Higga menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi Higga di sebuah warung bakso di wilayah Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Higga dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian saksi Higga menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi Higga menghubungi Terdakwa lagi melalui WhatsApp yang isinya mau membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Higga dan saksi Higga

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-, dan setelah itu saksi Higga pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Ronal dengan cara membeli melalui transfer Bank BCA tapi nomor rekening atas nama siapa, Terdakwa tidak tahu, kemudian Shabu pesanan Terdakwa tersebut oleh sdr. Ronal dititipkan ke sdr. Et dan oleh sdr. Et Shabu tersebut kemudian antarkan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Ronal dengan harga Rp.2.400.000,- tapi yang 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi Higga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan sdr. Ronal, Terdakwa kenal dengan sdr. Ronal itu dikenalkan oleh sdr. Et;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari sdr. Ronal sudah 3 kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang berupa : Paket Narkotika jenis Shabu sisa pemakaian yang dibungkus plastic klip bening, Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lenovo Vibe warna hitam simcard 1 : 087839560800, Uang tunai sisa hasil penjualan Narkotika sebesar Rp.950.000,-, 3 (tiga) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah plester warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ini yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.950.000,- tersebut, adalah uang Terdakwa hasil penjualan Shabu ke saksi Higga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pakai Shabu bersama dengan saksi Higga;
- Bahwa seingat Terdakwa saksi Higga pesan Shabu itu sekitar tanggal 14 Maret 2021, tapi waktu itu barangnya belum ada, kemudian tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa dikabari oleh sdr. Ronal melalui WhatsApp kalau barangnya sudah ada dan pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut kepada saksi Higga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ronal itu sekitar 1 tahun yang lalu, dan Tedakwa membeli Shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Security di Hotel di Jln. Gejayan Yogyakarta, dan Terdakwa kalau pakai shabu di rumah Terdakwa;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu sebagai Terdakwa pakai sendiri yang sebagian Terdakwa jual ke saksi Higga;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Higga itu tidak dapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membelikan Shabu untuk saksi Higga;
- Bahwa selain kepada saksi Higga, Terdakwa tidak pernah menjual Shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01087 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Setyarinin Hestu Lestari SKM.M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan : BB-Nomor : 02/III/2021/BNNK mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika BNN Prop. DIY nomor : B/990/III/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani Koordinator Rehabilitasi BNNP DIY dr.Windy Elfasari dan Tim Pemeriksa Dr.Windy Elfsari, drg. Puput Yogi Sarwaswati dengan kesimpulan urine terdakwa positif methamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini adalah Janu Jatmika Bin Wakijo yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di Pojok Ngaglik, Rt./Rw. 003/007, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati Kab. Sleman, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari BNN Kota Yogyakarta, diantaranya Saksi Pamungkas Dwi Priyatno, S.H. dan Saksi Dwi Suyanto, S.H., karena telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi Higga;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung bakso di daerah Ngaglik, Sinduadi, Mlati, Sleman, saksi Higga membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp.1.200.000,-, tapi diambalnya 2 kali, yang pertama diambil pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, dan yang kedua diambil pukul 22.00 WIB, dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Higga menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi Higga di sebuah warung bakso di wilayah Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu kepada saksi Higga dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian saksi Higga menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi Higga menghubungi Terdakwa lagi melalui WhatsApp yang isinya mau membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Higga dan saksi Higga menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,-, dan setelah itu saksi Higga pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Ronal dengan cara membeli melalui transfer Bank BCA tapi nomor rekening atas nama siapa, Terdakwa tidak tahu, kemudian Shabu pesanan Terdakwa tersebut oleh sdr. Ronal dititipkan ke sdr. Et dan oleh sdr. Et Shabu tersebut kemudian antarkan kerumah Terdakwa, dimana Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Ronal dengan harga Rp.2.400.000,- tapi yang 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi Higga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan sdr. Ronal, Terdakwa kenal dengan sdr. Ronal itu dikenalkan oleh sdr. Et, sedangkan Terdakwa membeli Shabu dari sdr. Ronal sudah 3 kali, sedangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri, dan Terdakwa jual kepada saksi Higga, dan seingat Terdakwa saksi Higga pesan Shabu itu sekitar tanggal 14 Maret 2021, tapi waktu itu barangnya belum ada, kemudian tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa dikabari oleh sdr. Ronal melalui WhatsApp kalau barangnya sudah ada dan pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut kepada saksi Higga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01087 tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Setyarinin Hestu Lestari SKM.M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan : BB-Nomor : 02/III/2021/BNNK mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika BNN Prop. DIY nomor : B/990/III/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani Koordinator Rehabilitasi BNNP DIY dr.Windy Elfasari dan Tim Pemeriksa Dr.Windy Elfasari, drg. Puput Yogi Sarwaswati dengan kesimpulan urine terdakwa positif methamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memper lancar jalannya siding;
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Yogyakarta, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: Paket narkotika jenis shabu sisa pemakaian dalam plastik klip bening (berat bersih semula 0,12 gram, dipakai uji lab 0,03 gram sisa 0.09 gram), Seperangkat alat hisap (bong) dan pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo Vibe warna hitam simcard 1: 087839560800, 3 (bendel) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plester warna hitam, oleh karena barang bukti yang berupa narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang di dapatkan dari sdr. Ronal dengan cara membeli melalui transfer Bank BCA tapi nomor rekening atas nama siapa, Terdakwa tidak tahu, kemudian Shabu pesanan Terdakwa tersebut oleh sdr. Ronal dititipkan ke sdr. Et dan oleh sdr. Et Shabu tersebut kemudian antarkan kerumah Terdakwa, dimana Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Ronal

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.2.400.000,- tapi yang 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi Higga, sedangkan yang 1 (satu) paket digunakan sendiri oleh Terdakwa, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan barang bukti lainnya merupakan alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: Uang tunai sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Karen barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JANU JATMIKA Bin WAKIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paket narkotika jenis shabu sisa pemakaian dalam plastik klip bening (berat bersih semula 0,12 gram, dipakai uji lab 0,03 gram sisa 0.09 gram);
 - Seperangkat alat hisap (bong) dan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo Vibe warna hitam simcard 1: 087839560800;
 - 3 (bendel) plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plester warna hitam;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari **Kamis, tanggal 22 Juli 2021** oleh kami, **P. Cokro Hendro Mukti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nuryanto, S.H., M.H.**, dan **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Suyatno, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

P. Cokro Hendro Mukti, SH.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MV. Nanik Setiasih.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.163/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)